

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6044/2534

บริษัท น้ อม มิตร จำกัด

ผู้ร้องขัดทรัพย์

นาง จันทร์ สนใจ แท้

นางสาว เบ็ญจา สนใจ แท้

นาง ฉิม มาก เพชร กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43, มาตรา 249

โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยได้ถอนการยึดที่ดินที่ร้องขัดทรัพย์แล้ว การพิจารณาคดีร้องขอเข้าแทนที่ผู้มรณะชั้นร้องขัดทรัพย์ของผู้ร้องไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป จึงให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์และจำเลยตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน และศาลได้พิพากษาตามยอมแล้ว ต่อมาโจทก์ขอบังคับคดี ศาลชั้นต้นได้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีและโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 329 ตำบล เกาะเกร็ด อำเภอเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรี ของจำเลยไว้ ต่อมานางจันทร์ผู้ร้องขัดทรัพย์ยื่นคำร้องขัดทรัพย์ว่า โจทก์ไม่มีอำนาจยึดที่ดินดังกล่าวมาขายทอดตลาด ขอให้ถอนการยึดที่ดิน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องผู้ร้องขัดทรัพย์อุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

นางสาวเบ็ญจายืนคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นบุตรและเป็นทายาทโดยธรรมของนางจันทร์ผู้ร้องขัดทรัพย์ นางจันทร์ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2533 ผู้ร้องขอเข้าสวมสิทธิ (ขอรับมรดกความ) แทนนางจันทร์ผู้มรณะในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นนัดไต่สวน

จำเลยทั้งสามยื่นคำแถลงคัดค้านว่า ผู้ร้องขอรับมรดกความของผู้ร้องขัดทรัพย์ ซึ่งร้องขัดทรัพย์ในฐานะผู้จัดการมรดกผู้ร้องไม่มีสิทธิเข้ารับมรดกความแทนผู้จัดการมรดกผู้มรณะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 และในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยชำระเงินที่เป็นหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์แล้ว และโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนการบังคับคดี ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาต และถอนการยึดทรัพย์แล้ว จึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาคำร้องขัดทรัพย์อีกต่อไป ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

วันนัดไต่สวนคำร้อง โจทก์แถลงรับว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 329 ที่ร้องขัดทรัพย์คดีนี้ โจทก์ได้ถอนการยึดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2533 ทนายผู้ร้องแถลงว่านางจันทร์ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของนายจ๋า คงอ่อน นั้น ศาลฎีกาได้พิพากษาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2529 ให้ถอดถอนนางจันทร์จากการเป็นผู้จัดการมรดกของนายจ๋า คงอ่อน และโจทก์จำเลยแถลงรับกันว่า นางสาวเบ็ญจายืนคำร้องเป็นบุตรของนางจันทร์ผู้มรณะจริง ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้และสั่งงดไต่สวน ส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า คดีนี้นางจันทร์ ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์ในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกของนายจ๋า คงอ่อน เจ้ามรดกซึ่งการเป็นผู้จัดการมรดกนั้น เป็นสิทธิเฉพาะตัวของนางจันทร์เมื่อนางจันทร์ถึงแก่กรรมแล้ว การเป็นผู้จัดการมรดกย่อมระงับไปด้วย นางสาวเบ็ญจายืนคำร้องแม้จะเป็นบุตรและทายาทของนางจันทร์ก็จะเข้ามา

เป็นคู่ความแทนนางจันทร์ผู้มรณะไม่ได้ เว้นแต่ผู้ร้องจะได้เป็นผู้จัดการมรดกของ
นายจำเริญมรดกก่อน ให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ผู้ร้องฎีกาว่า แม้การเป็นผู้จัดการมรดกเป็นสิทธิเฉพาะตัว
ของนางจันทร์ สนใจแท้ เมื่อนางจันทร์ถึงแก่กรรม การเป็นผู้จัดการมรดกย่อมสืบลง
นางจันทร์มิได้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดในฐานะที่ตนครอบครองปรปักษ์ในที่ดินที่
ยึดอีกฐานะหนึ่งด้วย เมื่อนางจันทร์ถึงแก่กรรม ฐานะผู้จัดการมรดกเป็นสิทธิเฉพาะ
ตัวระงับไป แต่ฐานะเป็นผู้ครอบครองปรปักษ์ในที่ดินที่ยึดยังมีอยู่ ผู้ร้องจึงเข้าเป็นคู่
ความแทนที่นางจันทร์ผู้มรณะ ขอให้ปล่อยที่ดินที่ยึดต่อไปได้ นั้นข้อเท็จจริงได้ความ
ว่า โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยได้ถอนการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 329 ที่ร้องขัดทรัพย์สิน
คดีนี้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2533 ศาลฎีกาเห็นว่า ในชั้นนี้การพิจารณาคดี
ร้องขอเข้าแทนที่ผู้มรณะชั้นร้องขัดทรัพย์สินของผู้ร้อง ไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป

จึงให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-สมชัย ศิริบุตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ